

한전KPS(주) 상임감사

징계 · 경고 · 주의 · 개선 · 권고 · 통보 · 시정(회수) 요구

일련번호 2024-09-001

제 목 시간외근무 수당 부정수급 등

수감부서 ▶▶사업처

조치부서 ◀◀◀◀◀, ◁◁◁◁◁, ▶▶사업처, ▷▷사업소, ▽▽▽▽▽

내 용

1. 사건 개요

회사는 근로기준법에 따른 주 52시간 준수 등을 위해 매년 시간외근무 운영 기준을 설정하여 관리하고 있으며, 하루 8시간 이상의 초과 근로에 대해서는 개개인의 월별 총량 시간 집계치와 시간외근무 근태관리시스템(이하 “출·퇴근 어플”) 인증 기록을 대조한 후 시간외근무 수당액을 확정하여 지급하고 있다.

그런데, 2023. 9. 12. 익명의 제보자가 발전안전사업본부 ▶▶사업처 ☆☆부 직원 중 1명이 시간외근무 수당을 부적정하게 수령하고 있다는 주장을 하며 이와 관련된 일을 조사해 줄 것을 촉구하는 제보를 공공기관 청렴포털(국민권익위원회 운영)에 접수하였다.

▼▼▼ 조사 결과 ▶▶사업처 직원 15명이 시간외근무 명령 및 확인서 전산시스템(이하 “근무확인 시스템”) 또는 출·퇴근 어플을 부적정하게 사용하는 방법으로 시간외근무 수당을 부정수급 한 사실이 확인되었으며, 구체적인 내용은 다음과 같다.

2. 시간외근무 수당 부정수급

가. 관계규정 및 판단기준

모든 직원은 「취업규칙」 제10조 제3호에 따라 항상 지정된 근무 시간을 준수하여 근무에 임하여야 하고, 「시간외근무 운영기준」에 따라 업무량 과다 등으로 불가피한 초과근무가 발생한 경우에는 근로기준법과 부서별 운영 한도 시간을 준수하는 범위 내에서 시간외근무를 시행하여야 한다.

그리고, 「임직원 행동강령」 제32조에 따라 허위 근무 시간 입력에 따른 수당 수급을 하지 않는 등 건전한 직장문화의 조성·실천에 솔선수범하여야 하고, 「취업규칙」 제10조 제12호에 따라 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 배상하여야 한다.

따라서, 모든 직원은 시간외근무 시행 시 근무 시간을 준수하여 근무에 임하여야 하고, 부당한 방법으로 시간외근무 수당을 수급 한 경우에는 이를 배상하여야 한다.

나. 조사결과 확인된 문제점

1) TTF의 경우

㉠ 시간외근무 확인 허위 결제

(1) 매크로 소프트웨어 이용

▶▶사업처 ☆☆부 대리 TTF은 2020년 6월에서 같은 해 7월 사이(정확한 날짜 미상) 지급된 신규 업무망 PC에 보안프로그램이 미설치 되어 있는 상태를 틈타 개인소유 저장매체(USB)를 연결하였고, 비 보안 영역(S-Work 이외의 영역)에 매크로 소프트웨어를 설치하였다.

그리고 2022년 8. 27.부터 같은 해 12. 11. 사이에 12회에 걸쳐 키보드나 마우스의 입력을 자동화할 수 있는 스크립트를 작성하여 실행하는 방법으로 시간외근무 확인 결재를 허위로 시행하였다.

(2) 업무망 PC 원격 접속

TTF은 2020년 11월에서 같은 해 12월 사이(정확한 날짜 미상) 보안프로그램이 미설치 되어 있는 PC 1대를 소내에 반입하였다.

그리고, 위 사람은 반입한 PC를 회사 네트워크(업무망·인터넷망)에 연결하고 공기계 휴대전화의 Wi-Fi 기능을 사용해 무선랜카드를 활성화하는 방법으로 2023. 3. 25.부터 같은 해 9. 24. 사이에 6회에 걸쳐 자택 등 발전소 이외의 장소에서 본인의 업무망 PC에 원격 접속하였고, 시간외근무 확인 결재를 허위로 시행하였다.

그리고 TTF은 2022년 9월경(정확한 날짜 미상) 같은 부서 대리 DFE와 QWE에게 업무망 PC에 원격 접속할 수 있는 방법을 안내하고 원격 접속을 이용할 수 있도록 시스템을 구성해 주어 DFE 또는 QWE가 근무확인 결재를 허위로 시행하는 등 부당한 용도로 사용할 수 있는 단초를 제공하였다.

㉞ 출·퇴근 허위 인증

(1) 아이폰 기종 휴대전화 이용

TTF은 2022. 8. 27.부터 2023. 9. 24. 사이에 22회에 걸쳐 아이폰 기종의 휴대전화로 출·퇴근 어플을 작동시키고, 위치 서비스(GPS) 기능을 Off 시킬 때 나타나는 출·퇴근 어플의 기술적 취약점을 이용하는 방법으로 자택 등 발전소 이외의 위치에서 본인의 출·퇴근을 허위로 인증하였다.

(2) 출·퇴근 대리 인증 등

또한, TTF은 ♠♠♠부 YHN, ■■■부 WSX 및 ⊙⊙⊙부 UJM의 출·퇴근 어플 아이디와 비밀번호 등 로그인 정보를 공유받은 후 위 방법을 이용해 출·퇴근을 대리하여 인증하는 등 부당한 행위를 일삼았다.

그 결과 [별표 1] “TTF의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 TTF은 ▶▶사업처 내 출근한 사실이 없는데도 시간외근무 확인 결재를 허위로 하거나 출·퇴근을 허위 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 6,289,835 원(총 175시간)을 부정수급 하였다.

그리고 UJM이 조기 퇴근을 하거나 WSX이 시간외근무 수당 약 285,440 원(총 16시간)을 회사로부터 지급 받아 부정수급 할 수 있도록 방조하였다.

2) DFE의 경우

㉠ 근무확인 허위 결재

(1) 매크로 소프트웨어 이용

▶▶사업처 ☆☆부 DFE는 2021년도 6월경(정확한 날짜 미상) 회사의 보안프로그램 등 소프트웨어의 동작이 제한되는 ‘윈도우 복구모드 명령 프롬프트 모드’를 업무망 PC에서 실행한 후 개인소유 저장매체(USB)를 연결하였고, 비 보안 영역(S-Work 이외의 영역)에 매크로 소프트웨어를 설치하였다.

그리고 2022. 3. 9.부터 2023. 5. 20. 사이에 12회에 걸쳐 “매크로 소프트웨어 이용(본문 1)-㉠-(1) 참조)”의 방법으로 시간외근무 확인 결재를 허위로 시행하였다.

또한, 위 사람은 2022년도 말경(정확한 날짜 미상) 같은 부서 QWE의 업무용 PC에 매크로 소프트웨어를 사용할 수 있도록 설치해 주었고 QWE가

근무확인 결재를 허위로 시행하는 등 부당한 용도로 사용할 수 있는 단초를 제공하였다.

㉠ 출·퇴근 허위 인증

(1) 아이폰 기종 휴대전화 이용

DFE는 2022. 3. 9.부터 2023. 10. 21. 사이에 28회에 걸쳐 “아이폰 위치서비스 기능 Off (본문 1)-㉠-(1) 참조)”의 방법으로 발전소 이외의 위치에서 본인의 출·퇴근을 허위로 인증하였다.

(2) 출·퇴근 대리 인증 등

DFE는 2023. 4. 29. □□□부 대리 FGH의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그리고 위 사람은 2022. 3. 9.부터 2023. 10. 21. 사이에 8회에 걸쳐 같은 부서 QWE의 아이디 및 비밀번호로 출·퇴근 어플에 접속하여 출·퇴근을 대리하여 인증하는 등 부당한 행위를 일삼았다.

그 결과 [별표 2] “DFE의 시간외근무 수당 부정수급 내역”과 같이 DFE는 ▶▶사업처 내 출근한 사실이 없음에도 시간외근무 확인 결재를 허위로 하거나 출·퇴근을 허위 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 7,282,060 원(총 217시간)을 부정수급 하였다.

그리고 QWE가 시간외근무 수당 약 1,891,590 원(총 57시간)을 회사로부터 지급 받아 부정수급 할 수 있도록 방조하였다.

3) QWE의 경우

㉓ 근무확인 허위 결재

(1) 매크로 소프트웨어 이용

▶▶사업처 ☆☆부 대리 QWE는 2022년도 말경(정확한 날짜 미상) 같은 부서 DFE의 도움을 얻어 매크로 소프트웨어를 비 보안 영역(S-Work 이외의 영역)에 설치 하였고, 2022. 3. 5.부터 2022. 12. 11. 사이에 6회에 걸쳐 “매크로 소프트웨어 이용 (본문 1)-㉓-(1) 참조)”의 방법으로 근무확인 결재를 허위로 시행하였다.

(2) 업무망 PC 원격 접속

그리고 QWE는 2023. 4. 1.부터 2023. 10. 7. 사이에 8회에 걸쳐 TTF을 통해 알게 된 “업무망 PC 원격 접속 (본문 1)-㉓-(2) 참조)”의 방법으로 자택 등 발전소 이외의 장소에서 본인의 업무망 PC에 원격 접속하여 근무확인 결재를 하였고, 2023. 4. 1.의 경우에는 본인의 업무망 PC 전원이 꺼져있음에 따라 같은 부서 DFE의 업무망 PC에 원격 접속하여 근무확인 결재를 허위로 실시하였다.

㉔ 출·퇴근 허위 인증

(1) 아이폰 기종 휴대전화 이용

QWE는 2022. 3. 5.부터 2023. 10. 22. 사이에 9회에 걸쳐 “아이폰 위치서비스 기능 Off (본문 1)-㉔-(1) 참조)”의 방법으로 발전소 이외의 위치에서 본인의 출·퇴근을 허위로 인증하였다.

(2) 출·퇴근 대리 인증 등

QWE는 2022. 3. 9.부터 2023. 10. 21. 사이에 10회에 걸쳐 같은 부서

DFE와 □□□부 FGH의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그리고 위 사람은 “아이폰 위치서비스 기능 Off”, “출·퇴근 대리 인증”의 방법으로 출·퇴근 인증을 하지 못하였을 경우, 허위 출·퇴근 정보를 작성한 후 출·퇴근 업로드 시스템에 첨부하여 사후에 결재받는 방식으로 2022. 12. 10.부터 2023. 10. 15. 사이에 5회에 걸쳐 본인의 출·퇴근 정보를 보완하였다.

그 결과 [별표 3] “QWE의 시간외근무 수당 부정수급 내역”과 같이 QWE는 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 시간외근무 확인 결재를 허위로 하거나 출·퇴근을 허위 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 5,179,795 원(총 155.5시간)을 부정수급 하였다.

4) RTY의 경우

►►사업처 ★★★★★부 과장 RTY은 2022. 3. 5.부터 2023. 3. 11. 사이에 총 13회에 걸쳐 출·퇴근 어플이 설치되어 있는 상태로 사무실에 보관중이었던 본인 소유의 공기계 휴대전화를 이용해 다른 직원(정확한 직원 미상)에게 출·퇴근 인증을 부탁하는 방법으로 본인의 출·퇴근을 허위로 인증하였다.

그 결과, [별표 4] “RTY의 시간외근무 수당 부정수급 내역”과 같이 RTY은 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 5,692,640 원(총 105시간)을 부정수급 하였다.

5) UIO의 경우

▶▶사업처 □□□부 과장 UIO은 2022. 6. 1.부터 2023. 10. 21. 사이에 9회에 걸쳐 같은 부서 FGH, JKL 및 QAZ 등의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그리고 2023. 7. 23.의 경우에는 허위 출·퇴근 정보를 작성한 후 출·퇴근 업로드 시스템에 첨부하여 사후에 결제받는 방식으로 본인의 출·퇴근 정보를 보완하였다.

또한, 위 사람은 2023. 4. 1.과 같은 해 10. 7.에 같은 부서 FGH의 로그인 정보로 출·퇴근 어플에 접속하여 출·퇴근을 대리하여 인증하는 등 부당한 행위를 일삼았다.

그 결과, [별표 5] “UIO의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 UIO은 ▶▶사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 3,278,750 원(총 65시간)을 부정수급 하였고, FGH이 시간외근무 수당 약 201,525 원(총 6시간)을 회사로부터 지급 받아 부정수급 할 수 있도록 방조하였다.

6) ASD의 경우

㉠ 출·퇴근 허위 인증

(1) 아이폰 기종 휴대전화 이용

▶▶사업처 □□□부 주임 ASD은 2023. 5. 27. 아이폰 기종 휴대전화의 기술적 취약점을 악용하는 방법으로 발전소 이외의 위치에서 본인의 출·퇴근을 허위로 인증하였다.

(2) 출·퇴근 대리 인증 등

그리고 ASD은 2022. 6. 1.부터 2023. 5. 29. 사이에 2회에 걸쳐 같은 부서 FGH, QAZ의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

또한, 위 사람은 “아이폰 기종 휴대전화 이용”, “출·퇴근 대리 인증”의 방법으로 본인의 출·퇴근 인증을 하지 못하였을 경우, 허위 출·퇴근 정보를 작성한 후 출·퇴근 업로드 시스템에 첨부하여 사후에 결재받는 방식으로 2023. 5. 5.부터 같은 해 5. 6.까지 2회에 걸쳐 본인의 출·퇴근 정보를 보완하였다.

그 결과, [별표 6] “ASD의 시간외근무 수당 부정수급 내역”과 같이 ASD은 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 1,094,720 원(총 40시간)을 부정수급하였다.

7) FGH의 경우

►►사업처 □□□부 대리 FGH은 2022. 6. 1.부터 2023. 10. 7. 사이에 4회에 걸쳐 같은 부서 QAZ, UIO 등의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그리고 2022. 3. 12의 경우에는 허위 출·퇴근 정보를 작성한 후 출·퇴근 업로드 시스템에 첨부하여 사후에 결재받는 방식으로 본인의 출·퇴근 정보를 보완하였다.

이를 포함하여 위 사람은 같은 부서 UIO, VBN, QAZ, ASD, ZXC과 ☆☆부 QWE, DFE의 출·퇴근을 대리하여 인증하는 등 부당한 행위를 일삼았다.

그 결과, [별표 7] “FGH의 시간외근무 수당 부정수급 내역”과 같이 FGH은 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 948,995 원(총 29시간)을 부정수급 하였고, 총 7명의 직원이 시간외근무 수당 합계액 약 3,284,360 원(총 82 시간)을 회사로부터 지급 받아 부정수급 할 수 있도록 방조하였다.

8) JKL의 경우

►►사업처 □□□부 과장 JKL은 2022. 6. 1.부터 2023. 5. 29. 사이에 2회에 걸쳐 출·퇴근 어플이 설치되어 있는 상태로 사무실에 보관 중이었던 본인 소유의 공기계 휴대전화를 이용해 다른 직원(정확한 직원 미상)에게 출·퇴근 인증을 부탁하는 방법으로 본인의 출·퇴근을 허위로 인증하였다.

그리고 위 사람은 2023. 10. 21.에 같은 부서 UIO의 로그인 정보로 출·퇴근 어플에 접속하여 출·퇴근을 대리하여 인증하였다.

그 결과, [별표 8] “JKL의 시간외근무 수당 부정수급 내역”과 같이 JKL은 ►►사업처 내 출근한 사실이 없는데도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 791,360 원(총 16시간)을 부정수급 하였고, UIO이 시간외근무 수당 약 309,660 원(총 6시간)을 회사로부터 지급 받아 부정수급 할 수 있도록 방조하였다.

9) ZXC의 경우

►►사업처 □□□부(現 ▷▷사업소) 대리 ZXC은 2022. 6. 1.부터 2023. 5. 29. 사이에 2회에 걸쳐 같은 부서 QAZ, FGH의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그 결과, [별표 9] “ZXC의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 ZXC은 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 529,040 원(총 16시간)을 부정수급 하였다.

10) VBN의 경우

►►사업처 □□□부 대리 VBN는 2022. 6. 1.부터 2023. 5. 29. 사이에 2회에 걸쳐 같은 부서 QAZ, FGH의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그 결과, [별표 10] “VBN의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 VBN는 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 508,880 원(총 16시간)을 부정수급 하였다.

11) NML의 경우

►►사업처 ■■■■부 대리 NML은 2023. 10. 9.에 같은 부서(現 ▼▼▼) IKM의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그 결과, [별표 11] “NML의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 NML은 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 300,080 원(총 8시간)을 부정수급 하였다.

12) QAZ의 경우

►►사업처 □□□부 주임 QAZ은 2023. 5. 6.부터 같은 해 5. 29. 사이에 2회에 걸쳐 같은 부서 FGH 등의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

이를 포함하여 위 사람은 2022. 6. 1.에 같은 부서 UIO, VBN, FGH, EDC, ASD, ZXC의 출·퇴근을 대리하여 인증하는 등 부당한 행위를 일삼았다.

그 결과, [별표 12] “QAZ의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 QAZ은 ►►사업처 내 출근한 사실이 없음에도 출·퇴근을 허위로 인증하는 방식으로 시간외근무 수당 약 290,620 원(총 11시간)을 부정수급 하였다.

그리고 총 6명의 직원이 시간외근무 수당 합계액 약 1,633,280 원(총 48 시간)을 회사로부터 지급 받아 부정수급 할 수 있도록 방조하였다.

13) WSX의 경우

►►사업처 ■■■부 직원 WSX은 2023. 9. 28.부터 같은 해 10. 29. 사이에 총 7회에 걸쳐 ☆☆부 TTF의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그 결과, [별표 13] “WSX의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 WSX은 출·퇴근 허위 인증 방식으로 시간외근무 수당 약 285,440 원(총 16시간)을 부정수급 하였다.

14) EDC의 경우

►►사업처 □□□부 대리 EDC는 2022. 6. 1.에 같은 부서 QAZ의 출·퇴근 대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그 결과, [별표 14] “EDC의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 EDC는 시간외근무 수당 약 264,560 원(총 8시간)을 부정수급 하였다.

15) RFV의 경우

►►사업처 ☆☆부 대리 RFV은 2023. 4. 9.에 같은 부서 TGB의 출·퇴근

대리 인증을 통해 시간외근무를 허위로 시행하였다.

그 결과, [별표 15] “RFV의 시간외근무 수당 부정수급 내역” 과 같이 RFV은 시간외근무 수당 약 140,760 원(총 4시간)을 부정수급 하였다.

16) YHN의 경우

▶▶사업처 ♠♠♠부 주임 YHN은 출·퇴근 어플의 한시적 접속 불가 등 오류 발생에 따른 출·퇴근 인증 누락 시 출·퇴근 기록을 사후에 입력할 수 있도록 지원하는 시스템(출·퇴근 업로드 시스템)이 마련되어 있음에도, 출·퇴근 어플에서 비콘(Beacon) 신호가 잘 잡히지 않는다는 사유로 2023. 10. 16.부터 2023. 10. 28. 사이에 총 7회에 걸쳐 ☆☆부 TTF에게 본인의 출·퇴근 인증을 부탁하였다.

다만, YHN은 절차에 위배되는 방법으로 출·퇴근을 인증한 사실을 인정하며, 자진 회수의 방법을 통해 약 400,250 원(총 12.5시간)의 수당을 지급받지 않았다.

17) UJM의 경우

UJM은 육아 시간제 근무(2시간/일 단축근무) 기간인 2023. 6. 26.부터 같은 해 11. 5. 사이에 약 3회에 걸쳐(정확한 횟수 미상) ☆☆부 TTF에게 본인의 출·퇴근 어플 아이디와 비밀번호 등 로그인 정보를 공유하고 필요시 퇴근 인증을 부탁하는 방법으로 조기 퇴근을 하였다.

3. 시간외근무 관리·감독 소홀 및 절차 미비

가. 관계규정 및 판단기준

상사는 「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호에 따라 항상 솔선하여 직무를 수행하여야 하고, 담당 직무에 대한 책임을 인식하여야 한다.

그리고, 「징계업무편람(◀◀◀◀ 발간)」에 따르면, 감독자의 경우 “직무”는 부하직원에 대한 상사로서의 감독 의무를 게을리 하지 않음으로써 부하직원의 비위행위를 사전에 방지하는 노력도 성실의무에 포함된다고 명시하고 있다.

또한, 「시간외근무 운영기준」(2021년 ~ 2023년) 등에 따라 각 사업처(소)는 매월 시간외근무 집계표를 출력하여 사업처(소)장의 최종 확인과 수기 서명을 받은 후 시스템(ERP)에서 수당을 확정 처리하고 있다.

따라서, 사업처(소)장을 포함한 관리감독자는 소속 직원들의 시간외근무와 수당 확정에 대한 최종 확인 시, 시간외근무 내역과 이행 여부 등을 철저히 확인하여 허위 시간외근무 시행 등의 부당행위를 사전에 방지하기 위해 노력함이 타당하다.

나. 조사결과 확인된 문제점

그런데, 부장 MLP 등 총 8명의 관리감독자(각 부서의 차장 및 부장 등)는 소속 직원의 시간외근무 시행 결과물을 확인하지 않거나, 구체적인 검토 없이 직원의 보고 또는 단순 질의 등의 방법으로만 근무 결과를 확인하는 등 소속 직원들의 시간외근무 관리·감독을 소홀히 하였다.

그 결과, 소속 직원 15명(총 4개 부서)은 관리감독자가 출근하지 않는 주말 등을 틈타 2022년부터 2023년까지 최근 2년간 근무확인 시스템, 출·퇴근 어플 및 사후업로드 기능 등을 부적정하게 사용하는 방법으로 적게는 140,760 원부터 많게는 7,282,060 원까지 시간외근무 수당을 부정수급 하였다.

그리고, 시간외근무 집계표 출력물의 경우, 해당 월에 시행한 시간외근무의 합계 시간만이 집계되어 있을 뿐 근무 내역이 기재되어 있지 않아 직원별

근무 내역과 이행 여부 등이 검토되지 않은 채 사업처(소)장의 수기 서명이 이뤄지고 있다.

또한, 수당은 각 사업처(소) @@담당 직원의 확정 처리에 따라 @@ 계산 처리 단계로 이어지는 상황으로 사업처(소)장이 소속 직원의 시간외근무와 수당 확정에 대해 실질적인 관리·감독을 하는 것은 어려운 실정이다.

따라서, 사업처(소)장이 소속 직원의 시간외근무와 수당 확정 등에 대한 적절한 관리·감독을 수행할 수 있도록 관련 시스템 및 절차를 개선할 필요가 있다.

4. 기증 PC 수수 및 부당 이용 등

가. 관계규정 및 판단기준

모든 직원은 「회사정보보호규정」 제30조에 따라 회사업무에 개인소유의 PC와 보조기억장치 등을 사용할 수 없으며, 부득이 필요한 경우에 정보 보호담당자의 승인을 얻어 사용해야 한다.

나. 조사결과 확인된 문제점

TTF은 2017. 5. 8.부터 2021. 3. 29까지 사업소☆☆관리 직무를 수행하면서 전산비품 관련 실무를 담당하였다.

그런데 TTF은 2020. 10. 19. #####(이하 “####”)에 전산비품 347점(PC 260점, 모니터 87점)을 기증하는 전후 과정에서 #### 담당자(본부장 FEW 또는 팀장 FER)에게 기증한 PC 260점 중 1점을 본인이 사용했으면 좋겠다는 의사를 표현하였고, 기증일로부터 약 1~2달 후 시점(정확한 날짜 미상)에 경기도 김포시에 소재한 ####의 A/S 센터에 자차를 이용해 직접 방문하여 PC 1점을 되돌려 받은 것으로 확인되었다.

이후, TTF은 되돌려 받은 PC 1점을 ▶▶사업처 내 무단 반입하였고, 해당 PC를 내·외부 자료 무단 연계와 근무확인 허위 결재를 위한 용도로 사용하였다.

관계부서 등 의견

① 관계부서 의견

㉠ ▶▶사업처의 경우

▶▶사업처는 위와 같은 문제점에 대하여 전혀 인지하지 못하고 있었다면서 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 제도적 보완 및 개선 등의 조치가 필요하고, 추후 관리·감독을 강화할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

㉡ ◁◁◁◁(##부) 경우

◁◁◁◁(##부)는 조사 결과를 수용하면서, 사업처(소)장이 직원별 시간외근무 내역과 시간외근무 집계 내용을 시스템(ERP)으로 검토한 후 전자 결재할 수 있도록 보완하고, 수당은 각 부서 관리감독자와 사업처(소)장이 확인 및 결제한 후 사업처(소) ##담당자가 확정 처리할 수 있도록 시스템(ERP)을 개선하는 등 관리·감독의 실효성을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견

㉠ TTF의 경우

TTF은 시간외근무 수당 부정수급 등의 사실을 인정하면서 위와 같은 본인의 행위에 대해 많은 후회와 깊은 반성을 하고 있고, 개과천선의 마음으로 회사의 발전에 일조하고 싶다는 의견을 제시하였다.

㉡ DFE, QWE의 경우

DFE, QWE는 출·퇴근을 허위 인증하는 등의 방식으로 시간외근무 수

당을 부정수급한 사실을 인정하면서 잘못을 반성하고 앞으로 정직하게 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

㉔ RTY 등 16명의 경우

RTY, UIO, JKL, VBN, FGH, RFV, TGB, EDC, QAZ, ASD, ZXC, NML, IKM, WSX, UJM, YHN 등 총 16명은 출·퇴근을 허위로 인증하는 방법으로 시간외근무 수당을 부정수급한 사실과 다른 직원의 출·퇴근을 대리 인증하여 시간외근무 수당을 부정수급 할 수 있도록 한 사실 등을 모두 인정하면서 “앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의하겠다”, “많은 후회를 하고 있다”, “앞으로는 청렴결백한 회사 생활을 하겠다”, “다시는 이러한 일이 없도록 하겠다”, “불미스러운 일로 회사에 물의를 일으켜 대단히 죄송하다” 등의 의견을 제시하였다.

㉕ AQW 등 관리감독자 10명(처장, 부장 및 차장)의 경우

AQW, QFD, POL, MLP, NKO, BJI, XFT, ZDR, VHU, CGY 등 총 10명의 관리감독자는 소속 직원의 시간외근무에 대한 관리·감독 소홀 사실을 인정하면서 앞으로 유사사례가 재발하지 않도록 적극 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

시간외근무 수당을 부정수급한 TTF, DFE, QWE, RTY, UIO, ASD, FGH, JKL 및 QAZ의 행위는 「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항에 위배된 것으로 「취업규칙」 제52조의 징계사유에 해당한다.

특히, 기증한 전산 비품 중 본체 1대를 되돌려 받은 후 ▶▶사업처 내 임의 반입하여 부당하게 이용한 TTF의 행위는 「회사정보보호규정」

제30조를 위반한 것일 뿐만 아니라, 사회 일반 통념상 비난의 가능성이 매우 높은 행위로서 중징계 이상의 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

♣장은

- ① 「상벌규정」 제5조의 규정에 따라 TTF 등 관련자 9명을 징계처분 하
시고, **【징계】**
- ② 「상벌규정」 제26조의 규정에 따라 ZXC 등 관련자 6명과 POL 등 관련
자 8명을 경고처분 하시기 바라며, **【경고】**
- ③ 유사사례 재발 방지와 근무 분위기 쇄신 등을 위해 인사위원회 회부
대상자 9명에 대한 인사이동을 검토하시기 바랍니다. **【권고】**

◁◁◁장은

- ① 시간외근무와 수당 확정 등에 대한 사업처(소)장의 실질적인 관리 ·
감독이 이뤄질 수 있도록 시스템(ERP)을 개선함과 동시에, 시간외근무
관리에 대한 직무권한 직위를 상향 조정하는 방안을 검토하시기
바랍니다. **【개선】**
- ② 그리고, 시스템(ERP) 개선 완료 시 관련 업무에 혼선이 없도록 사용자
매뉴얼 등을 첨부하여 전사 알림하시기 바랍니다.

▷▷사업소장은

- ① 「취업규칙」 제10조 제12호의 규정에 따라 ZXC이 부정수급한 시간외근무 수당 약 529,040 원을 회수 조치하시고, 그 결과를 회보하시기 바랍니다. 【시정 (회수)】

연번	소속	성명(사번)	건수	시간	부정수급액
1	◇◇팀 (前 ▶▶사업처)	ZXC(……)	2	16	529,040

▶▶사업처장은

- ① 「취업규칙」 제10조 제12호의 규정에 따라 TTF 등 14명이 부정수급한 시간외근무 수당 약 32,348,495 원을 회수 조치하시고, 그 결과를 회보하시기 바라며, 【시정 (회수)】

관련자별 시간외근무 수당 부정수급 상세 내역

(건, 시간, 원)

연번	소속	성명(사번)	건수	시간	부정수급액
1	☆☆부	TTF(……)	22	175	6,289,835
2	☆☆부	DFE(……)	28	217	7,282,060
3	☆☆부	QWE(……)	22	155.5	5,179,795
4	★★★★부	RTY(……)	13	105	5,692,640
5	□□□부	UIO(……)	10	65	3,278,750
6	□□□부	ASD(……)	5	40	1,094,720
7	□□□부	FGH(……)	5	29	948,995
8	□□□부	JKL(……)	2	16	791,360
9	□□□부	VBN(……)	2	16	508,880
10	■■■■부	NML(……)	1	8	300,080
11	□□□부	QAZ(……)	2	11	290,620
12	■■■■부	WSX(……)	2	16	285,440
13	□□□부	EDC(……)	1	8	264,560
14	☆☆부	RFV(……)	1	4	140,760
합 계			116	865.5	32,348,495

본 문서의 감사요지 및 귀책내용이 누설되어 문제가 발생되지 않도록 특별 문서보안조치 지시 및 관리를 요구합니다.

- ② TGB 등 관련자 4명과 AQW 및 QFD에게는 주의를 촉구(전출한 관련자에 대하여는 현 소속 장에게 주의를 촉구하도록 통보)하시기 바랍니다. 【주의】

▽▽▽▽장은

- ① 조사 결과 확인된 시간외근무 이행 및 관리·감독 부문의 위험을 통보하오니, 이를 내부통제 항목에 신규 반영 또는 통제 ☆☆☆ 고도화 등을 위한 자료로 참고하시고, 관련 부서에 통보(변화관리 시행 등)하여 내부통제 변화 사항 등의 점검·분석에 활용될 수 있도록하시기 바랍니다. 【통보】

본 문서의 감사요지 및 귀책내용이 누설되어 문제가 발생되지 않도록 특별 문서보안조치 지시 및 관리를 요구합니다.

[관련자 명세]

연번	현 소속	직급	성명	조치요구내용	귀책사유
1	▶▶사업처	4	TTF	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호, 「임직원 행동강령」 제32조 제1항, 「회사정보보호규정」 제30조 위반
2	▶▶사업처	4	DFE	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
3	▶▶사업처	4	QWE	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
4	▶▶사업처	4	RTY	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
5	▶▶사업처	4	UIO	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
6	▶▶사업처	4	ASD	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
7	▶▶사업처	4	FGH	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
8	▶▶사업처	4	JKL	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
9	▷▷사업소 (前 ▶▶사업처)	4	ZXC	경고	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
10	▶▶사업처	4	VBN	경고	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
11	▶▶사업처	4	NML	경고	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
12	▶▶사업처	4	QAZ	인사위원회 회부	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
13	▶▶사업처	6	WSX	경고	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
14	▶▶사업처	4	EDC	경고	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
15	▶▶사업처	4	RFV	경고	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반

본 문서의 감사요지 및 귀책내용이 누설되어 문제가 발생되지 않도록 특별 문서보안조치 지시 및 관리를 요구합니다.

16	▶▶사업처	4	TGB	주의	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
17	▶▶사업처	4	YHN	주의	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
18	▶▶사업처	6	UJM	주의	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
19	▼▼▼▼ (前 ▶▶사업처)	4	IKM	주의	「취업규칙」 제10조 제3호 및 「임직원 행동강령」 제32조 제1항 위반
20	○○사업소 (前 ▶▶사업처)	1(나)	POL	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
21	▶▶사업처	2	MLP	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
22	◆◆사업소 (前 ▶▶사업처)	2	NKO	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
23	▶▶사업처	3	BJI	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
24	○○사업소 (前 ▶▶사업처)	2	VHU	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
25	▶▶사업처	3	CGY	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
26	▶▶사업처	2	XFT	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
27	▶▶사업처	3	ZDR	경고	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
28	◎◎◎사업처	시니어 1급(가)	AQW	주의	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반
29	●●사업소	시니어 1급(나)	QFD	주의	「취업규칙」 제9조 제2항 및 제10조 제2호 위반

-별표 생략-